

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

31ª VARA CRIMINAL

AV. DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**SENTENÇA**

Processo Digital nº: **0090059-25.2016.8.26.0050**
 Classe - Assunto: **Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
 Autor: **Justiça Pública**
 Indiciado: **LUIZ OTAVIO RAMOS DE OLIVEIRA JUNIOR**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **Ju Hyeon Lee**

Vistos.

Trata-se de ação penal ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face de LUIZ OTAVIO DE OLIVEIRA JUNIOR, qualificado nos autos, imputando-lhe a prática de delito previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, em 24 de outubro de 2016, por volta das 22h40min, na Travessa Lua e Mar, Cidade Dutra, tinha em depósito, trazia consigo e guardava drogas, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme denúncia de fls. 1/2.

Consta da denúncia que, na data e local dos fatos, policiais militares em patrulhamento pela região, em cumprimento à operação Decap, notaram o acusado que, ao ver a viatura policial, tentou empreender fuga, no entanto, foi abordados pelos milicianos.

Feita a revista pessoal, localizou-se oito porções individualizadas contendo 5,8g (cinco gramas e oito decigramas) cocaína, 4,2g (quatro gramas e dois decigramas) de “crack”, dispostos em seis pedras e 12,2g (doze gramas e dois decigramas) de “maconha”, em quatro porções individualizadas.

Deflagrou-se a persecução penal por auto de prisão em flagrante delito, lavrado no dia 25 de outubro de 2016 pela autoridade policial do 48º Distrito Policial.

Em 26 de outubro de 2016, realizou-se audiência de custódia no Departamento de Inquéritos Policiais da Capital – DIPO, sobrevindo decisão em que se concedeu liberdade provisória ao acusado, mediante comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades, proibição de ausentar-se da comarca da Capital sem prévia autorização do juízo e recolhimento domiciliar no período noturno, das 22h00min às 06h00min.

Após breve investigação pela polícia judiciária, a denúncia foi oferecida e determinou-se o processamento da ação penal, com ordem de notificação dos denunciados e



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

31ª VARA CRIMINAL

AV. DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

designação de audiência una de instrução, debates e julgamento – como forma de assegurar a razoável duração do processo.

O réu apresentou, por meio da Defensoria Pública, defesa preliminar (fls. 117), e foi regularmente notificado, em 24 de fevereiro de 2017 (fls. 118).

As teses formuladas pelo réu em sua resposta foram apreciadas em 08 de março de 2017 (decisão de fls. 122/123), em que, inexistindo questões que ensejassem absolvição sumária do denunciado, confirmou-se o recebimento da denúncia.

Durante a instrução do feito, produziu-se prova oral.

Realizou-se audiência una em 08 de junho de 2017, com oitiva de testemunhas arroladas pela acusação e defesa. Em continuação, produziu-se prova oral indicada pela defesa. Ao final, o réu foi interrogado.

Manifestaram-se as partes em debates.

É o relatório.

Fundamento e decido.

O pedido formulado na denúncia deve ser julgado procedente. Após regular instrução probatória, a prova amealhada é apta a embasar, com segurança, um decreto condenatório.

Dá-se o crime de tráfico ilícito de droga quando o agente pratica um dos núcleos do tipo penal previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06. Trata-se de crime de ação múltipla, ou de conteúdo variado, ou seja, basta a realização de um único verbo do tipo para a adequação da conduta.

No caso dos autos, o agente trazia consigo, tinha em depósito e guardava, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, para entrega a consumo. Os fatos narrados na denúncia subsumem-se perfeitamente à descrição legal.

A materialidade encontra-se demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 10/12), auto de exibição e apreensão (fls. 13/14), auto de constatação (fls. 32/34), laudo de exame químico-toxicológico (fls. 119/121), com resultado positivo para cocaína e maconha.

Da mesma forma, a autoria ficou incontroversa.

O conjunto probatório produzido na audiência de instrução e julgamento, à luz do contraditório e da ampla defesa, apontam no sentido de imputação da responsabilidade penal ao réu.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

31ª VARA CRIMINAL

AV. DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Ressalte-se que a prova oral corrobora a prática do crime descrito na denúncia, pois foi uníssona no mesmo sentido.

Outrossim, a forma de acondicionamento e a diversidade das drogas reforçam a prática de crime de tráfico de drogas.

Portanto, inexistem dúvidas sobre a autoria e a materialidade.

Passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase da dosimetria da pena, nos termos do artigo 59 do Código Penal e do artigo 42 da Lei nº 11.343/06, não se encontra nenhuma circunstância judicial negativa para fins de aumento da pena, motivo pelo qual a pena-base deve ser fixada no mínimo legal de 05 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias multa, no unitário mínimo.

Na segunda fase da dosimetria, não há causas agravantes e atenuantes, de forma que a pena intermediária deve ser mantida em 05 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias multa, no unitário mínimo.

Na terceira fase da dosimetria, presente a causa de diminuição da pena descrita no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/2006, de forma que a pena deve ser reduzida em 2/3 (dois terços) com base na quantidade das drogas apreendidas, razão pela qual fixa-se a pena definitiva em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido formulado pelo Ministério Público e condeno LUIZ OTAVIO DE OLIVEIRA JUNIOR como incurso no artigo 33, “caput”, c.c. artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06 à pena de pena definitiva em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias multa, no valor unitário mínimo.

Inviável a concessão do sursis ou pena restritiva de direitos, porque não são suficientes para a adequada responsabilização penal proporcional, nos termos dos artigos 77, II e 44, III, do Código Penal.

As duas medidas, no caso concreto, são insuficientes para a reprovação e prevenção, individual e geral, contra a prática de novas infrações. Cabe ressaltar que o tráfico é crime que afeta duramente a sociedade, potencializando a violência e a criminalidade. Causa prejuízo à vida normal da comunidade. Por isso, envolve culpabilidade maior e incompatível com o sursis ou a pena restritiva de direitos.

Observa-se, ainda, o grande número de casos de tráfico em andamento na justiça


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
31ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

paulista, que continua a receber considerável número de novos casos, indicando que não há redução nesse tipo de infração. A sociedade continua atingida pela difusão do uso de entorpecentes, com todas as notórias consequências para a insegurança.

A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida inicialmente em **regime fechado**, com a redação atual do artigo 2º, §1º, da Lei 8.072/90, também considerado proporcional, necessário e adequado para a hipótese concreta, no intuito da reprovação e prevenção contra a prática de novos delitos. Justifica-se também esse regime à luz do artigo 33, §3º, do CP, ainda que fosse considerada inconstitucional, nesse particular, a Lei 8.072/90.

Como o réu respondeu o processo em liberdade, poderá apelar em liberdade em virtude da ausência de requisitos para a decretação da prisão preventiva.

Custas na forma da lei.

Não há custas nesta fase por se tratar de réu beneficiário da Justiça gratuita e ser defendido pela Defensoria Pública.

São Paulo, 08 de junho de 2017.

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**